



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/719/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת**

התובעים:	1	רון (הובן) שקמה ו-11 אחרים באמצעות ב"כ: עו"ד מושיק שמחיוף
נגד		
הנתבעים:	1	בר עדנה
	2	בר שמואל
		הרצוג 14 רעננה
	3	סופר ניר-נאג'י עגנון 74, הרצליה

החלטה

לפניי בקשה מטעם הנתבע 3, לאשר לו להיות מיוצג בהליך על ידי בעל דין אחר, שאינו עורך דין (להלן-"הבקשה").

רקע קצר להליך:

1. התביעה עניינה מתן צו המאשר ביצוע עבודות על פי תמ"א 38 (תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידת אדמה), ברכוש המשותף בבית המשותף ברחוב הרצוג 14 רעננה, הידוע כחלקה 330 בגוש 6583 (להלן-"**הבית המשותף**").

2. בכתב התביעה נטען כי התובעים הם למעלה מ-80% מהבעלים הרשומים בבית המשותף וכן בידיהם למעלה מ-80% מהזכויות ברכוש המשותף בבית המשותף.

3. עוד נטען כי בתאריך כ"א בשבט תשע"ט (27.1.2019), חתמו התובעים על הסכם לביצוע פרויקט תמ"א 38 מסוג הריסה ובנייה מחדש (להלן-"**הסכם התמ"א**"), אולם הנתבעים מסרבים לחתום על ההסכם מטעמים לא ענייניים, ומכאן הצורך בתביעה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/719/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

שהוגשה מכוח הוראות סעיף 5 לחוק המקרקעין (חיזוק בתיים משותפים מפני רעידות אדמה) תשס"ח-2008 (להלן: "חוק החיזוק").

4. לבסוף יצוין כי טרם חלף המועד להגשת כתב ההגנה מטעם הנתבעים.

תמצית טענות הנתבע 3 בבקשתו (המבקש)

5. הנתבע 3, חתם על הסכם התמ"א, אולם הוא מסרב לחתום על תוספת להסכם התמ"א, שהוספה לאחר שנחתם ההסכם המקורי.

6. מכיוון שאין הוא מתמצא בחוקי המקרקעין, ואין לו יכולת כלכלית לשכור שירותיו של עורך דין לשם ייצוגו בהליך, הסכים הנתבע 2, שאף הוא אינו עורך דין, לייצגו בהליך בהתנדבות.

7. הנתבע 2 הוא אדריכל, ומתמצא בדיני המקרקעין, והוא ממילא מייצג את עצמו בהליך, והטענות שלהם בקשר להליך זהות, ומשכך אין טעם לחזור עליהן פעמיים. לכן יש להיעתר לבקשתו ולהתיר לנתבע 2 לייצגו בהליך.

תמצית תגובת התובעים (המשיבים)

8. יש לדחות את הבקשה. הן הפסיקה והן תקנה 170 לתקנות סדר הדין האזרחי התשע"ט-2018 (להלן-"התקנות"), נותנות בידי בעל הדין את האפשרות לייצג את עצמו או להיות מיוצג על ידי עורך דין.

9. אומנם מלשונן של סעיף 20 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961 (להלן-"חוק לשכת עורכי הדין"), ניתן להסיק כי במקרים מסויימים רשאי צד להיות מיוצג על ידי מי שאינו עורך דין, כאשר הפעולה נעשית ללא תמורה וכאשר אין זו דרך עיסוקו, אך בהתאם לפסיקה, חריג זה לא חל בעת ייצוג לפני ערכאות משפטיות.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/719/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

10. הנתבע 2 אומנם אדריכל במקצועו, אך ההליך שבכותרת שעניינו בחוק החיזוק, נוגע לפן הקנייני ולא לפן התכנוניים שהסתיימו זה מכבר, כאשר אף במסגרתם של הליכים אלו, לא ניתן היה למנותו כמייצג בעל דין אחר. מה עוד שהנתבע 3 והנתבע 2 מצויים בניגוד עניינים. לפיכך יש לדחות את הבקשה תוך חיוב המבקש בהוצאות.

דיון והכרעה

11. לאחר ששקלתי את טענות הנתבע 3, ואת טענות התובעים, באתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות. להלן נימוקיי.

12. סעיף 74 לחוק המקרקעין, תשכ"ט 1969, קובע כי:

"למפקח הדן בסכסוך יהיו כל הסמכויות שיש לשופט בית משפט שלום הדן בתביעה אזרחית".

13. תקנה 170 לתקנות קובעת כי:

"כל פעולה בבית משפט הנדרשת מבעל דין או המותרת לו לפי דין, רשאי הוא לעשותה בעצמו או בידי עורך דין שמינה לכך כדין, והוא כשאינן הוראה מפורשת אחרת בכל דין."

14. כלומר, ברירת המחדל היא כי **בהיעדר הוראה מפורשת אחרת** בעל-דין רשאי להיות מיוצג בבית המשפט, על-ידי עורך דין מוסמך בלבד או לייצג את עצמו.

15. ואכן, כשרצה המחוקק לאפשר ייצוג על ידי מי שאינו עורך דין, הן בפני ערכאות שיפוטיות והן בפני ערכאות מנהליות ודומיהן, עשה זאת במפורש והתיר ייצוג באמצעות "ידיד קרוב" או באמצעות בעל מקצוע אחר. אך כשאין הוראה מפורשת אחרת, בידי בעל הדין הבחירה - או לייצג עצמו - או למנות לו עורך דין לשם ייצוגו. (ראו והשוו סעיף 3(ד) לחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה-1995; סעיף 56 (ה)



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/719/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לחוק אומנה לילדים, תשע"ו-2016; סעיף 386 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995; תקנה 172א לתקנות; סעיף 63 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984; סעיף 109א לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963; סעיף 236 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], תשכ"א-1961; סעיף 143א לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975).

16. סעיף 20 לחוק לשכת עורכי הדין, שכותרתו "ייחוד המקצוע" קובע כך:

"הפעולות המנויות להלן, לא יעשה אותן דרך עיסוק, או בתמורה אף שלא דרך עיסוק, אלא עורך דין; ואלה הפעולות:
(1) ייצוג אדם אחר וכל טיעון ופעולה אחרת בשמו לפני בתי משפט, בתי דין, בוררים וגופים ואנשים בעלי סמכות שיפוטית, או מעין שיפוטית;"

17. יודגש כי בהתאם לפסיקה, סעיף 20 לחוק לשכת עורכי הדין, אינו בגדר "הוראה מפורשת אחרת" (בר"ע 206/75 נרסון נ' משה"ב חברה לשכון בנין ופתוח בע"מ (פ"ד ל(1975) 269 (1); רע"א 8120/08 אשר ביטון נ' יצחק פורטל (נבו 06.04.2009). כן ראו ע"א 1495/15 טורק נ' פקיד שומה ת"א (19.4.2016); ע"א 2847/21 גיל עם מזרחי נ' יחזקאל מועלם (נבו 18.08.2021)), וכך גם אם הייצוג נעשה על ידי אדם או גוף שמוכן לייצג בהתנדבות שאינה על דרך עיסוק, אי אפשר לאפשר זאת, אלא אם המחוקק התיר זאת בהוראת חוק מפורשת, שכן חזקה על המחוקק שאין הוא משחית מילותיו לריק [עע"מ 4105/09 עיריית חיפה נ' עמותת העדה היהודית הספרדית בחיפה, פס' 46-47 (2.12.2012); דנ"א 2308/15 פקיד השומה רחובות נ' אילנה דמארי ואח', בפסקה 32 של כב' הנשיאה נאור (12.9.17)].

18. **ובמיושם לענייננו** - הנתבע 3 לא הפנה להוראת חוק מפורשת אחרת, המאפשרת לחרוג מהכלל הקובע כי בעל דין יכול לייצג עצמו או למנות לו עורך דין. גם טענתו לפיה הנתבע 2 מוכן לייצגו בהתנדבות אין בה כאמור כדי לאפשר לו לסטות מהכלל הקובע שייצוג על ידי "ידיד קרוב", אפשרי רק במקרים בהם הותר לעשות כן באופן מפורש.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/719/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

19. גם טענתו להיעדר אמצעים כלכליים כדי לשכור שירותיו של עורך דין, אין בה כדי לסייע לנתבע 3, שכן ככל שהוא עומד בתנאים, רשאי הוא לפנות ללשכה לסיוע משפטי ולבקש שימונה לו עורך דין מטעם הסיוע המשפטי, אך אין הוא יכול להיות מיוצג בהליך על ידי מי שאינו עורך דין.

לסיכום

20. לנוכח האמור לעיל, הבקשה נדחית.

21. אשר להוצאות הבקשה - תקנה 53 לתקנות, קובעת כי "בתום הדיון בכל בקשה יפסוק בית המשפט את הוצאות הבקשה ועל מי הן חלות, בלא קשר לתוצאות ההליך העיקרי, זולת אם מצא שקיימים טעמים מיוחדים שלא לחייב בהוצאות כאמור". לפיכך, הנתבע 3 יישא בהוצאות הבקשה, ללא קשר לתוצאות ההליך העיקרי, בסך של 500 ₪, שישולמו לתובעים בתוך שלושים ימים מהיום, שאם לא כן, יישא סכום הוצאות הבקשה ריבית והפרשי הצמדה כדון, עד למועד מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לבאי כוח הצדדים / לצדדים.
ניתנה היום, י"ג אדר א' תשפ"ב, 14 פברואר 2022, בהעדר הצדדים.

מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח תקוה